

服务采购合同条款-加油计划阅读课程升级研发

合同编号：中扶项新合字[2020]15号

甲方：中国扶贫基金会

法定代表人：郑文凯

地址：北京市海淀区双榆树西里 36 号南楼

邮编：100086

电话：010-82872688

传真：010-82610153

乙方：西北师范大学

法定代表人：刘仲奎

地址：甘肃省兰州市安宁东路 967 号

邮编：730070

电话：0931-7971941

甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》等国家有关法律法规，本着平等互利的原则，通过自愿、友好协商就“加油计划”阅读课程研发的竞争性谈判达成以下协议：

一、服务内容

1、甲方委托乙方进行“加油计划”阅读课程理论研发、教案研发、线上平台搭建、培训体系搭建、研发内容实地验证和技术支持。

2、乙方接受甲方委托，自合同签署之日起至 2020 年 12 月 31 日期间，为甲方提供优质的服务，保证满足甲方要求：

(1) 开展研发大纲论证会，并进行相关研发，内容包括梳理阅读理论内容，树立阅读课程目标并总结阅读能力主题，对阅读课程主题及其相互关系和作用机制的解释及阅读课程主题在不同年龄阶段上发展特点的阐述；

(2) 需产出 6 本教辅用书（6 个年级），每个年级 24 节课，共 144 篇阅读课程教案，内含教学教具说明、教师阅读参考书单，版权为基金会所有。

需提供晨诵午读建议书单，根据学情制定；

(3) 搭建教师线上学习平台；

(4) 结合理论、教案研发及线上平台搭建成果，完成培训体系搭建，需产出培训手册，手册涵括晨诵午读部分培训；

(5) 将研发产出的教案、培训和督导体系，在项目区、试点学校进行实地应用，并实地走访考察；

(6) 承诺后期提供硬件沟通支持、督导支持、教师培训支持、智库培育支持。

3、乙方超出服务权限，所产生的与本合同无关言行，甲方不予承认，乙方自行承担法律责任。

二、甲方的权利和义务

1、甲方开展的业务必须符合国家法律要求及社会公共利益；

2、甲方在整个合作过程中为乙方提供所有需要的项目信息；

3、甲方有权对研发成果进行审核，并提供建议；

4、甲方有权在整个服务过程中派专人进行品质监督；

5、甲方及时支付应付的费用。

三、乙方的权利和义务

1、乙方有权根据科学原则对研发样本提出基本要求，并有义务根据实际可达成情况设计样本教材、课程视频和培训操作手册；

2、乙方须根据甲方认可的研发方案、执行团队等开展工作；

3、乙方须将甲方认可的研发和执行团队主要成员向甲方备案，包括工作单位、学历背景及联系方式等，如需更换须得到甲方认可；

4、乙方根据甲方所提服务质量的意见，改进方案及其执行的有效性，保证服务的科学性、及时性及持续性；对于甲方在培训执行过程中的建议，乙方应当在下次培训中进行整改；

5、乙有权要求甲方协调研发团队的调研工作获得项目县及学校及时高度配合；

6、乙方保证对甲方提供的研发成果的合法性；

7、乙方在甲乙双方约定认可的期限内依照合同要求开展研发进度。

四、付款方式

1、本合同总价款，计：¥299,000元，大写：贰拾玖万玖仟元整。

2、付款分三次完成，以转账形式支付给乙方：

首次自合同签订之日起十个工作日内，甲方向乙方支付首款¥119,600元，大写：拾壹万玖仟陆佰元整；

乙方于2020年12月15日前提交144篇教案、晨诵午读推荐篇目、培训手册、理论框架模型、线上平台（包含优秀案例30个，10节时长20分钟的录播课，1本平台管理手册），经过甲方审核认可后，十个工作日内，支付中期款¥59,800元，大写：伍万玖仟捌佰元整；

乙方于2020年12月30日前完成课程试实施，经过甲方审核认可后，十个工作日内，支付尾款¥119,600元，大写：拾壹万玖仟陆佰元整。

3、甲方在向乙方支付相应款项的同时，乙方向甲方开具等额的财税监制票据。

4、乙方账户信息：

户称：西北师范大学

开户行：中国建设银行股份有限公司兰州安宁支行

银行账号：62001380035050285247

五、知识产权保护

1、乙方应保证甲方在使用其提供的服务或其任何一部分时不会引起第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等纠纷，对于引用的其他专利、著作、商标和工业设计，应提前与第三方协商。如果引起任何第三方纠纷，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

2、甲方拥有该合同约定产出的所有著作权及其他知识产权，包括但不限于培训课程版权、产出资料版权、议程安排版权等。对于引用的其他专利、著作、商标和工业设计，甲方支持第三方仍保留其所有权利。

3、乙方对因执行本合同约定产生的知识产权拥有署名权，且使用上述知识产权时应经甲方书面同意。乙方应配合甲方进行著作类成果申报、申请获奖等。

六、保密条款

1、乙方承诺，对甲方提供的一切资料、信息履行保密义务，未经甲方同意，不向任何第三方泄露。

2、未经甲方允许，乙方不得擅自使用该合同约定成果中的任何内容，不得将产出成果及所收集数据和案例泄露给任何第三方或用于任何其他用途。

七、权利保留

除非本协议另有规定或授权，本协议的签署和履行不应被理解为一方可以任何目的使用另一方的名称、标识或其它权利（包括但不限于知识产权），各方权利归己方所有。

八、违约赔偿

1、如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每日迟交工作成果或未提供服务成交价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为服务的合同价的 20%。如果达到最高限额，甲方有权解除合同。不可抗力除外。如因乙方未按约定时间、质量要求完成委托创作成果或提供服务，导致甲方依据本条约定解除合同的，乙方应退还甲方全部已付款，并赔偿甲方合同总额 20% 的违约金。

2、任何一方违反其在本合同中的义务，另一方有权要求对方依据本合同的有关条款和中华人民共和国的相关法律进行赔偿。

3、任何一方在合同期间提出终止本合同，需提前 15 日向对方发出书面通知，并经对方签署终止协议后方可终止。

3.1 如果乙方单方面终止合同，乙方应提前 15 日通知甲方，并向甲方支付合同总额的 20% 作为违约金；违约金必须于自合同终止之日起七日内付清，逾期七日不支付的，应按照银行规定向甲方支付滞纳金，且乙方须足额返还甲方已支付合同金额。

3.2 如果甲方单方面终止合同，甲方应提前 15 日通知乙方，并向乙方支付合同总额的 20% 作为违约金；违约金必须于自合同终止之日起七日内付清，逾期七日不支付的，应按照银行规定向乙方支付滞纳金。

3.3 合同终止后，双方应按照约定向对方交付必要资料。

九、不可抗力

1、如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

2、受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

3、不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7-15 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

十、破产终止合同

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方，单方终止合同而不给乙方补偿。但甲方必须以书面形式告知相关监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

十一、转让和分包

1、乙方不得将本合同转让。

2、乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。但必须在应答文件中载明。经甲方同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

十二、合同修改

甲乙双方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的，双方协商变更合同。

十三、适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行，以及本合同项下的争议均适用公开颁布的中华人民共和国法律。

十四、争议解决

凡因执行本协议所产生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如协商不能解决。任何一方均可将争议提交北京仲裁委员会仲裁，适用该仲裁委员会仲裁规则，仲裁地点在北京。该仲裁委员会的裁决是终局的，对双方均有约束力。

在仲裁过程中，除双方有分歧正在进行仲裁的部分外，本协议应继续履行。

十五、反贿赂条款

中国扶贫基金会严格禁止合作各方及其工作人员的任何贿赂行为。中国扶贫基金会工作人员在签订、履行本合同过程中及其后，合同相对方或其工作人员不得向中国扶贫基金会工作人员或其家属索要、收受、提供、给予本合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，上述行为均被视为违约，中国扶贫基金会有权单方解除本合同，并要求合同相对方承担因本合同解除造成中国扶贫基金会的所有损失，且保留采取其他必要法律措施的权利。中国扶贫基金会监督举报电话：010-62557336。

十六、合同效力及其他

1、适用中华人民共和国法律，自双方法定代表人或授权代表人签字并盖章之日起生效，对双方均有约束力。

2、本合同未尽事宜由甲乙双方另行签订补充合同，与本合同具有同等法律效力。如补充合同约定处罚条款高于本合同条款所约定的，双方同意以补充合同条款为准。

3、本协议的终止不影响协议中仲裁条款及违约条款的效力。

4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，两份合同具有同等法律效力。

5、自合同生效之日起至 2020 年 12 月 31 日，乙方应在合同期限内完成承诺服务。

附件 1：加油计划阅读课程研发方案

甲方：中国扶贫基金会

(盖章)

授权代表人：

2020 年 11 月 18 日

乙方：

(盖章)：

法定代表人：

年

月

